



תיק מס' 94/14

המפקח על רישום מקרקעין בעכו

בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין:

1. פרידלנדר דליה
פרידלנדר משה

2. סיגל צנטנר

3. קנטר שמואל

קנטר אורית

4. אינה רומנוב

5. שולשטיין ראובן

שולשטיין רינה

6. גורביץ חנה

7. עמר סעדה איידה

8. רביב בלהה

ע"י ב"כ עו"ד מורן גור

דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 3

המגדל המשולש קומה 39

תל אביב 67023

התובעים

-

נגד

1. מלכה אברהם

מלכה רחל

3. הרפז רבקה

3. קלופר יחיאל

קלופר רות

4. חזן דוד

חביבי סתוית

כולם ע"י ב"כ עו"ד הילה פנחס ואח'

החשמונאים 10 קרית מוצקין

הנתבעים

-

פסק דין

התובעים מבקשים למנוע מהנתבעים, בעלי דירות בחזית הבית המשותף, להוסיף מרפסות לדירותיהם.

1. עסקינן בבית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין ונמצא ברח' מנחם בגין 16, בקרית מוצקין, וידוע כחלקה 43 בגוש 10421. הבית מורכב ממבנה אחד ובו סה"כ 16 דירות.

2. הבית המשותף כולל שתי חזיתות נגדיות - חלק מהדירות פונות לכיוון הרחוב הראשי (להלן: "החזית הקדמית") וחלקן האחר לכיוון החזית העורפית / האחורית.



3. בתחילה ביקשו רוב בעלי הדירות בבית לקדם ביחד הליך של הוספת מרפסות בשתי החזיתות (הקדמית והאחורית).
4. בשלב מסוים התפצלו הצדדים, באופן כזה שה**נתבעים**, הבעלים של חלק מהדירות **בחזית הקדמית**, ביקשו לקדם הליך בניית מרפסות מבטון שאינן תלויות (מרפסות שייבנו כך שיתבססו על שני עמודים קונסטרוקטיביים הנושקים לקיר הבית המשותף).
5. בעלי הדירות בחזית העורפית של הבית יכולים היו אך לקדם בניית מרפסות תלויות (ללא עמודים תומכים המגיעים לקרקע) בשים לב לעובדה ששטח הקרקע בחלק העורפי הוצמד לבעלי הזכויות בדירות הקרקע, ואלה התנגדו לבניית יסודות בשטחים שהוצמדו לדירותיהם.
6. לצורך בניית המרפסות הגישו הנתבעים (בעלי דירות הידועות כחלקות משנה 4, 12, 13 ו-8) לועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה להיתר לבניית ארבע מרפסות בחזית הבית (העתק הגרמושקה הוגש וסומן נ/1).
7. על תוכניות הבניה חתמו בתחילה סה"כ 12 בעלי דירות (החתימות מופיעות הן על התוכניות והן על טופס הסכמות שכנים – הוגש וסומן נ/2 וכן נספח "ד" לכתב ההגנה).
8. אחת מבעלי הדירות (הגב' צנטנר, בעלים של חלקת משנה 1 – דירת קרקע הפונה לחלק העורפי של הבית) שחתמה על הבקשה, הודיעה לנתבעים לאחר מספר ימים, כי היא חוזרת בה וכי היא מתנגדת לתוכנית. בנוסף, מתוך בעלי הדירות שחתמו על הבקשה, שניים סייגו את הסכמתם (לרבות הגב' צנטנר) בכך שייבנו מרפסות רק בחזית הבית. אחד מבעלי הדירות (מר קנטר) התנה את הסכמתו בכך שייבנו מרפסות בשתי החזיתות.
9. הגב' צנטנר (שחתמה על הבקשה וחזרה בה) גם הופיעה בדיון שמיעת ההתנגדויות בפני הועדה המקומית לתכנון ולבניה (פרוטוקול דיון בהתנגדויות מיום 30.6.14 צורף כ/2).
10. הועדה המקומית החליטה ביום 6.7.14 לדחות את ההתנגדויות ולאשר את בקשת הנתבעים. אציין כי חלק מבעלי הדירות בחזית הבית לא ביקשו, בשלב זה, לבנות מרפסות ועל כן בהתאם לבקשה להיתר שהוגשה, תבנה מסגרת בלבד סביב אותן מרפסות כדי ליצור מעטפת אחידה (תמונה של חזית הבית המציגה את הדירות של בעלי הזכויות שביקשו להרחיב את דירתם בחזית הוגשה וסומנה נ/3).
11. בהערת אגב אציין, כי על אף שבהחלטת הועדה המקומית מיום 6.7.14 נרשם כי הבקשה נוגעת ל-3 מרפסות באגף אחד ומרפסת אחת באגף השני (ר' נספח "ד" לכתב התביעה) הרי שאין חולק כי **כל ארבע** המרפסות המתוכננות הן **בחזית הבית** (עמ' 4 ש' 1-3 לפרוט' מיום 22.9.14).



12. משאירה הועדה המקומית את בקשת הנתבעים, הוגשה ביום 19.8.14 התביעה דנן. ביום 28.9.14 לאחר שהנתבעים החלו בעבודות לבניית המרפסות, הגישו התובעים בקשה למתן צו מניעה זמני, שימנע את בניית המרפסות.
13. משאירה ביום 28.9.14 נערתני לבקשת התובעים, וניתן צו מניעה זמני לבניית המרפסות עד לפסק הדין שינתן בתיק. צו המניעה ניתן לאחר דיון במעמד הצדדים וביקור במקום שנערך בבית המשותף ביום 22.9.14.
14. במקביל הגישו חלק מהתובעים (שלושה בעלי דירות, משפ' רוזנטל, משפ' שולשטיין ומשפחת יעקובוביץ) בקשות לבניית שלוש מרפסות תלויות בחלק העורפי של הבית. ביום 12.8.14 החליטה הועדה המקומית לאשר את הבקשות ובתנאי "שהחזית החיצונית תהיה דומה לגזוזטראות שאושרו בעבר" (ההחלטה הוגשה וסומנה ת/1) הכוונה למרפסות שאושרו בחזית הבית.
15. התובעים הגישו בנוסף ערר לועדת הערר המחוזית על החלטה הועדה המקומית מיום 6.7.14. הערר נדחה על הסף ביום 31.12.14, זאת לאחר שנמצא כי ההיתר שניתן תואם את התוכנית שחלה על החלקה, כי לא ניתנה כל הקלה, ועל כן למעשה ההתנגדות שהוגשה אינה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה ואינה מקימה זכות ערר בהתאם לסעיף 152 לחוק (בעניין זה הפנתה ועדת הערר לעע"מ 317/10 אהוד שפר ואח' נ' מורן סקאל ואח', וכן לעת"מ 136/00 צומת האלופים נ' ועת הערר, החלטת ועדת הערר צורפה כנספח "א" לסיכומי הנתבעים).
16. מאוחר יותר ניתנה החלטה נוספת של ועדת הערר מיום 25.2.15 (ההחלטה צורפה להודעת הנתבעים מיום 2.3.15) הדוחה את הערר לגופו ודוחה את דרישת מר שולשטיין מטעם התובעים להתאים את המרפסות בשתי החזיתות.

טענות הצדדים בתמצית

17. התובעים טוענים כי לנתבעים אין את הרוב הדרוש לצורך בניית המרפסות, וכי לאור ההוראות המפורשות של התקנון המוסכם, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לבניית המרפסות, וכי היה מקום להגיש בקשה משותפת של בעלי הדירות בשתי החזיתות להוספת המרפסות.
18. הנתבעים מצדם טוענים כי יש ברשותם את הסכמת הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות, בהתאם לסעיף 71ב לחוק המקרקעין, כי יש לראות את בעלי הדירות שביקשו לבנות מרפסות בחלק העורפי של הבית כמי שעשו "הרחבה דומה", ומכאן גם כמי שמסכימים קונסטרוקטיבית לבנייה המבוקשת על ידם.



19. כמו כן, טענו הנתבעים כי חלק מבעלי הדירות שחזרו בהם, חזרו בהם בשלב מאוחר יותר לאחר שכבר התקבל אישור הועדה המקומית ולכן אין מקום לאפשר להם לחזור מההסכמות שנתנו.

20. באשר לתקנון המוסכם, טענו הנתבעים כי התובעים או חלקם הפרו בעצמם את הוראותיו על ידי בניית פרגולות, מחסנים, הצבת מזגנים ועוד פעולות שנעשו ברכוש המשותף שלא בהתאם לתקנון המוסכם ומכאן ש"דבקותם" בהוראות התקנון המוסכם הינה חסרת תום לב.

21. בנוסף, נטען כי ועדת הערר עצמה אישרה כי אין מניעה לבניית מרפסות תלויות בחלק העורפי של הבית בשונה מהמרפסות שיבנו בחזית הקדמית, שכן מדובר בשתי חזיתות שונות.

דיון והכרעה

האם לנתבעים יש את הרוב הדרוש לצורך בניית המרפסות. לצורך כך נדרש אני להכריע בשאלות המשנה הבאות:

- א. מהו הרוב הדרוש לבניית המרפסות – זה הקבוע בסעיף 71 או שמא נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לאור הוראות התקנון המוסכם.
- ב. האם לנתבעים יש את הרוב הדרוש והאם היו רשאים חלק מבעלי הדירות לחזור בהם מההסכמתם.
- ג. האם יש לראות בחלק מהתובעים כמי שביצעו "הרחבה דומה".
- ד. האם טעמי ההתנגדות סתמיים או חסרי תום לב, באופן המצדיק התערבותו של המפקח.

אדון בשאלות אלה כסדרן אך אומר כבר עתה:

- א. נוכח הוראות התקנון המוסכם נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לבניית המרפסות ובענייננו, הנתבעים אינם יכולים להסתמך על הוראות סעיף 71 ב לחוק.
- ב. אפילו הייתי מניח לטובת הנתבעים כי חל סעיף 71ב לחוק, הרי שלנתבעים אין את הרוב הדרוש.
- ג. לא ניתן לראות בתובעים כמי שביצעו הרחבה דומה, גם לא בהתאם לפס"ד וילסקר, שהתנה קיומה של הרחבה דומה בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים: 1 קבלת היתר או אישור תכנוני 2. הסכמה קניינית לביצוע הבניה.

התוצאה – יש לקבל את התביעה וליתן צו קבוע האוסר על הנתבעים לבנות מרפסות במתכונת הנוכחית, בהתאם לבקשה שהוגשה.

להלן אפרט הנימוקים שהביאו אותי למסקנות אלה:



א. הרחבת דירה וסעיף 71 לחוק

22. **ככלל**, הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, ודאי שלצורך בניה על אותו חלק שהוצמד, מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 62 לחוק). **החריג** לכלל זה הינו כאשר עסקינן ב"הרחבת דירה" כמשמעותה בסעיף 71 לחוק המקרקעין שהוסף לחוק במסגרת תיקון 18 בשנת 1995.

23. סעיף 71 לחוק המקרקעין, קובע רף הסכמה נמוך יותר לצורך "הרחבת דירה". בהתאם לסעיף זה די בהסכמה של 75% מבעלי הדירות אשר צמודים לדירותיהם 2/3 מהרכוש המשותף, כדי לאשר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף וכן הצמדתם לדירה מסוימת.

24. בית המשפט העליון ב**פרשת עטייה** (רע"א 1462/10 **דוד עטייה נ' ליאור שגיא** (פורסם בנבו) להלן: "**פרשת עטייה**") קבע, כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב כ"הרחבת דירה" נדרשת "**סמיכות פיסיית**" בין הדירה לבין "ההרחבה". אין חולק כי תנאי זה מתקיים בענייננו.

25. הפסיקה קבעה, כי בנייתה של מרפסת תחשב אף היא כ"הרחבת דירה" לצורך סעיף 71 לחוק המקרקעין (ר' למשל עש"א [חי'] 50945-05-12 **יובל ברק נ' דבורה קרש**, פסק דין מיום 19.5.2013 (פורסם בנבו):

"אילו המערערים היו מבקשים להוסיף לדירה מרפסת פתוחה (תלויה), כי אז לא הייתה מחלוקת, שבניית המרפסת הייתה מרחיבה את דירת המערערים."

26. מסקנה זו מתיישבת עם לשון החוק והן עם תכלית התיקון, כפי שפורטה בהרחבה בפסק דין של בית המשפט העליון ב**פרשת עטייה**, שכן בנייתה של מרפסת עשויה אף היא להקל על צפיפות הדיור ומשיקה פיסית לדירת הנתבע (בעניין זה ראה גם פסק דינו של המפקח ש' הילזר בתיק 27/12 **נורית מור נ' יורם זיו אור** (פורסם בנבו) וכן פסקי הדין המוזכרים שם, ובהם פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים בע"א 1415/00 **אברהם נ' אזרד** (לא פורסם).

27. הנה כי כן, **ככלל**, לאור הוראת סעיף 71 לחוק המקרקעין לנתבעים דרוש היה הרוב שבסעיף 71 לצורך בניית המרפסות. אלא שבכך לא די.

28. סעיף 71 לחוק המקרקעין קובע כי בעלי הדירות רשאים להתנות על הוראות סעיף 71 לחוק כדלקמן:

"(א) בעלי הדירות בבית משותף רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סימן זה לא יחולו עליהם.
(ב) אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר הרחבת דירה או זכויות בניה."



ב. התקנון המוסכם

29. בענייננו, בשנת 2009 עם רישום הבית המשותף, נרשם לבית תקנון מוסכם. סעיף 2 לתקנון המוסכם קובע כדלקמן:

"בעלי הדירות מתחייבים שלא לבצע כל שינויים שהם במרפסות הדירה או בצד החיצוני של הקירות החיצוניים של הדירה. שינויים אלה כוללים: סגירת מרפסות, שינויים בצבע החיצוני או הציפוי החיצוני, שינויים בטיח החיצוני, שינוי במעקה או באדניות, החלפה או שינוי התריסים החיצוניים של הדירה או המרפסות, שינוי בפריקסטים החיצוניים, התקנת מתקן כביסה, שלא במקום המיועד, התקנת אנטנות מכל סוג, התקנת דודי שמש, התקנת שלטים מכל סוג שהוא, התקנת מזגן אויר שלא במקום המיועד, וכל שינוי אחר שיש בו כדי לפגוע או לשנות את אחדות המראה החיצוני של הבית" (ההדגשות אינן במקור).

30. נפסק כי לתקנון מוסכם קיים מעמד מעין קנייני. ברע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונם שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (פורסם בנבו, 16.01.2013), נפסק:

"תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני: הוראותיו מחייבות את כל בעלי הדירות וחליפיהם החוקיים (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין). התקנון מסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף...."

בעניין זה ר' גם א. אייזנשטיין, "ייסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק ג' תשס"א, בעמ' 132-133.

31. עוד נפסק כי יש לפרש את הוראותיו של התקנון המוסכם בהתאם לכללי הפרשנות שהותוו בדיני החוזים. בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול (פורסם בנבו) קבע בית המשפט העליון כי:

"תקנון בית משותף הוא בגדר הסכם שנערך בין בעלי הדירות בבית המשותף", ויחולו עליו הכללים הרגילים של פרשנות חוזים."

וכן ר' גם ה"פ (ת"א) 999/00 כהן שאול נ' גרוסמן יעקב (מיום 22.7.2002, פורסם בנבו).

מן הכלל אל הפרט

32. בענייננו, הוראות התקנון המוסכם ברורות ומפורשות (בעניין זה ר' סעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973, תיקון מס' 2, תשע"א-2011). ראשית, נאסר באופן גורף לבצע שינוי כלשהו בקירות החיצוניים של הבית. שנית, נאסר על כל שינוי באחדות המראה החיצוני של הבית.



33. מכל אלה עולה, כי משנאסרה סגירת מרפסת או ביצוע שינויים במעקות ובאדניות, הרי שקל וחומר שהנתבעים אינם רשאים להוסיף ולבנות מרפסות חדשות **בחזית הבית**, ללא הסכמת כל בעלי הדירות, ולא די ברוב הקבוע בסעיף 71ב.

34. מסקנה זו מתחזקת נוכח קיומה של הוראה דומה בהסכמי המכר של הדירות נשוא ההליך (ר' סעיף 18.1 להסכם המכר נספח "ב" לכתב התביעה). על אף שברי כי משנרשם תקנון מוסכם לבית הוראותיו הן הקובעות, הרי שהאמור בהסכמי המכר יכול לשמש ככלי פרשני אשר עשוי לסייע בפרשנות שתנתן להוראות התקנון המוסכם. כאשר נקבע בהסכמי המכר כי הוראות אלה יכללו בבוא העת בתקנון המוסכם שירשם.

35. **לכל אלה יש להוסיף את העובדה שכאמור התקנון המוסכם נרשם בשנת 2009, לאחר שכבר הוסף סעיף 71 לחוק המקרקעין (בשנת 1995) מכאן שיש להניח כי ההוראות שבתקנון המוסכם נקבעו בשים לב לקיומו של ההסדר הנוגע ל"הרחבת דירה" שבסעיף 71 לחוק, ולמרות זאת ביקשו בעלי הדירות להגביל את תחולתו.**

36. בנסיבות אלה יש להגן על הסתמכותם הלגיטימית של התובעים על הוראות התקנון המוסכם.

37. **סיכום ביניים** - ממכלול הוראות התקנון המוסכם עולה כי בעלי הדירות ביקשו להגביל ולהחריג את תחולת סעיף 71 לחוק על הבית נשוא ההליך, בהתאם לסעיף 71 לחוק. כפי שציינתי לעיל - **הכלל** הינו כי לצורך הוצאות חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה נדרשת הסכמת **כל** בעלי הדירות (לפי סעיף 62 לחוק). **החריג** לעניין זה הינו סעיף 71 לחוק (ובעניין זה ר' לעיל גם **פרשת עטייה**). משביקשו בעלי הדירות שלא להחיל את סעיף 71, חוזרים אנו לנקודת המוצא – קרי לסעיף 62 לחוק המחייב הסכמת כל בעלי הדירות.

טענות הנתבעים להפרות של התקנון המוסכם על ידי התובעים

38. הנתבעים טוענים כי התובעים עצמם הפרו את הוראות התקנון המוסכם על ידי בניית פרגולות, התקנת מזגנים ומחסנים ברכוש המשותף, הגם שהתקנתם נאסרה בתקנון המוסכם, ללא הסכמת כל בעלי הדירות (תמונות בעניינים אלה הוגשו על ידי הנתבעים וסומנו כת/9, כת/8, כת/7, כת/5, אציין כי מוצגים אלה סומנו באות-"ת" על אף שהיה מקום לסמן אותם כמוצגים מטעם הנתבעים). הנתבעים הוסיפו וטענו כי משפחת צנטנר התקינה פרגולה, על אף שבקשתה להיתר בעניין נדחתה (החלטת הועדה נ/4).

39. יש לדחות את טענת הנתבעים כי לאור הפרות של התקנון המוסכם על ידי התובעים (או חלקם) אין מקום לאפשר להם לעשות שימוש בהוראות התקנון המוסכם.

40. ככל שהופר התקנון המוסכם, במקרים כאלה ואחרים (ואינני קובע כי כך נעשה) אין מקום לאפשר "הפרה" נוספת של התקנון המוסכם, כאשר מבוקשת בנייה קשיחה של מרפסות



לארבע דירות בחזית הבית, הנשענים על עמודים קונסטרוקטיביים. זאת ועוד, ודאי שהבניה המבוקשת אינה דומה במהותה ובהיקף הפגיעה הפוטנציאלית ברכוש המשותף בהשוואה לבניית פרגולה.

41. על כך ניתן להוסיף (מבלי שאני קובע כי נעשו הפרות של התקנון המוסכם) את ההלכה לפיה :

"...ש(ה)עבודה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש במשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם"(ע"א 93/81 אליאס ואח' נ' שיפר ואח', פ"ד לו (2) 444).

ג. אפילו הייתי מניח כי חל סעיף 71ל הרי שלנתבעים אין את הרוב הדרוש:

42. כפי שיפורט להלן, אפילו הייתי מתעלם מהוראות התקנון המוסכם (על אף שאין מקום לעשות כן), הרי שלגישת הנתבעים עצמם רק 11 בעלי דירות חתמו על תוכנית הבניה ועל הגרמושקה (קרי כ-69% מבעלי הדירות בלבד).

גב' צנטנר

43. באשר לגב' צנטנר שחתומה על תוכנית הבניה ועל טופס הסכמת השכנים, הנתבעים עצמם מאשרים כי היא חזרה בה מחתימתה ימים ספורים בלבד לאחר שחתמה וכי יש לראות בה כמי שמתנגדת לבניה (ר' סעיף 43 לכתב ההגנה).

44. בעניין זה אני גם מקבל את עדותה של גב' צנטנר כי יומיים שלושה לאחר שחתמה על הבקשה הודיעה לנתבעים כי היא מתנגדת לבניית מרפסות, וכי אף הגישה התנגדות לועדה המקומית :

"ש' - מתי אמרת לגב' הרפז שאת חוזרת בך מחתימתך?

ת: בפעם השנייה שהייתי אצלה. אחרי יומיים או שלושה אחרי הפעם הראשונה שנפגשנו" (עמ' 18, ש' 25,26 לפרוט' מיום 11.12.14).

ובהמשך :

"אחרי שלא הצלחתי למחוק את החתימה שלי על הגרמושקה, ניגשתי לועדה, שם השארתי פתק ורשמתי שאני מתנגדת, ואני חוזרת בי מחתימתי. ברגע שהיה דיון הזמינו אותי בתור מתנגדת" (עמ' 19, ש' 1-3 לפרוט' מיום 11.12.14).

45. עדותה של הגב' צנטנר הייתה מהימנה ואני מקבל את גרסתה. בנוסף, הגב' צנטנר התייצבה לדיון בפני ועדת ההתנגדויות של הועדה המקומית (הפרוטוקול הוגש וסומן ת/2). זאת ועוד, כאמור, הנתבעים אינם חולקים על כך שיש לראות בגב' צנטנר כמי שהתנגדה לבניה המבוקשת.



מר שולשטיין

46. טענת הנתבעים כי מר שולשטיין חתם על תוכנית הבניה ועל טופס הסכמות שכנים אינה נכונה (ר' בעניין זה טענת הנתבעים בסעיף 43 לכתב ההגנה, עליה חזרו בסיכומיהם). בטופס הסכמות השכנים (נספח "ד" לכתב ההגנה) וכן בחתימות השכנים על תוכנית הבניה (נ/2 ונ/3) לא מופיעה חתימה של מר שולשטיין על בקשת הנתבעים לבניית מרפסות.
47. לא זו אף זו, גם מר שולשטיין הגיש התנגדות לועדה המקומית לתכנון ולבניה ואף התייצב לדיון בהתנגדויות (ר' פרוטוקול דיון בהתנגדויות מיום 30.6.14 וסומן ת/2), מכאן שבנסיבות די בכך כדי לראותו כמי שהתנגד.
48. טענת התובעים כי יש לראות במר שולשטיין כמי שביצע "הרחבה דומה" תדון בפרק הבא, אך כאמור, נקודת המוצא הינה כי לנתבעים אין את הרוב הדרוש בשלב זה של הדיון.
49. בנוסף, גם מתוך אותם 11 בעלי דירות, היו כאלה שהתנו את הסכמתם בכך שייבנו מרפסות בשתי החזיתות (מר רוזנטל).
50. בנוסף, חלק מבעלי הדירות, אלה שהתנו את הסכמתם בכך שייבנו מרפסת רק בחזית הבית, ביקשו לחזור בהם מהסכמתם, לאחר שהבינו כי ההסכמה שהם נותנים עשויה להוביל גם לבניית מרפסות בחלק העורפי.
51. עם זאת כאמור, בשים לב לנקודת המוצא לפיה הגב' צנטנר לא אישרה את בקשת הנתבעים וחזרה בה תוך זמן קצר, ומאחר שמר שולשטיין מעולם לא חתם על התוכניות, הרי שבכל מקרה לנתבעים לא היה את הרוב הדרוש (11 בעלי דירות מתוך 16) ומכאן שאינני נדרש להכריע בשאלה האם היו רשאים בעלי דירות נוספים, לחזור בהם מהסכמות שנתנו בשלב מאוחר יותר.
52. למעלה מן הדרוש, אציין כי ככלל החלטת רוב בעלי הדירות להרחבת דירה, אינה חייבת להיעשות במסגרת אסיפה כללית. לעניין זה ר' דברים שקבעתי בתיק 18/13 (עכו) **טראו נ' קדוש** (פורסם בנבו) תוך שהפניתי לשורה של פסקי דין שם נקבע כי הסכמת בעלי דירות להרחבת דירה אינה צריכה להתקבל בהכרח במסגרת אסיפה כללית כך למשל פסה"ד של בית משפט השלום בירושלים בת"א (י-ם) 2998/04 **כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי** (פורסם בנבו), כך גם פסק כב' המפקח הבכיר ש' הייזלר בפרשת תיק 27/12 **מור נ' זיו אור ואח'** (פורסם בנבו) – להלן: **"פרשת מור"**. ע"א (י-ם) 1415/00 **אברהם נ' אזוד** (לא פורסם) וכן גם פסק דינה של כב' המפקחת י' ליבוביץ בתיק 87/11 (חי') **גבריאלי נועם ואח' נ' בוזגלו איריס ואח'** (פורסם בנבו), בשא (י-ם) 8251/07 **שטיין עמוס נ' קוצר אסנת** (פורסם בנבו) כן ת"א (י-ם) 14565/06 **משה שמחוביץ נ' שפרה גיל** (פורסם בנבו) וכן פס"ד של כב' המפקחת י' ענתבי שרון בתיק 178/08 **שרה (ג'ו) שפירא נ' יעקב אריה ואח'** (פורסם באתר משרד המשפטים).



53. עם זאת בענייננו, הרי שלאור הוראות התקנון המוסכם, ככל שמבוקש לשנות את הוראותיו, יש לפעול בהתאם לסעיף 62 לחוק המקרקעין. הנתבעים לא עשו כן, ואין ברשותם את הרוב הדרוש לשם כך.

ד. הרחבה דומה:

54. הנתבעים טענו כי יש לראות את שלושת בעלי הדירות שהגישו בקשה להיתר לבניית שלוש מרפסות תלויות, כמי שהרחיבו אף הם את דירתם: שולשטיין, רוזנטל ויעקובוביץ. משפחת יעקובוביץ ממילא חתמו ומשפחת רוזנטל חתמו בתנאי שיבנו מרפסות בשתי החזיתות).

55. סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, קובע כי בעל דירה שדירתו הורחבה, ייראו אותו כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין (ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1), 469) וכלשון הסעיף:

"בעל דירה שהורחבה יידאח כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין".

56. בהתאם לסעיף 71ב(ג) הנ"ל קבעה הפסיקה, כי מאחר שעסקין **"בהרחבה דומה"** הרי שלא נדרש כי תהא זהות בין ההרחבה שביצע השכן לבין הבניה המבוקשת כיום.

57. הפסיקה התוותה מספר פרמטרים שיש בהם כדי לסייע בפרשנות וביישום הגדרה זו. כך למשל קבע בית המשפט המחוזי בחיפה בעש"א (ח"י) 22123-10-10 דוד חדד נ' דפנה זינגר (פורסם בנבו – להלן: **"פרשת זינגר"**) כי:

"בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה".

ברוח זו, נקבע בע"א 3235/02, **אביב דוד ואח' נ' גדולטר בכבוד רונית** (פרסום נבו), 02/03/03, כדלקמן:

"מקובלת עלינו הפרשנות לפיה 'הרחבה דומה' כמשמעה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הינה הרחבה מסוג דומה - כך בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בנין אף אם אין שטח של המפרסות זהה בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגדלת דירת שכנו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי" (ההדגשות אינן במקור).



58. מתעוררת אם כן השאלה, האם המונח "הרחבה דומה" כולל רק הרחבה שבוצעה **בפועל**, או שמא די בהגשת בקשה להיתר בניה, כדי לראות בבעל הדירה כמי שדירתו "הורחבה".
59. על שאלה זו השיב בית המשפט המחוזי בחיפה בע"א 2821/01 **מרק וילסקר נ' ולדימיר לויט**, תק-מח 2001(3), 1539 (להלן – **"פרשת וילסקר"**).
60. הנתבעים מבקשים ללמוד מפסק הדין כי די בהגשת בקשה להיתר בניה ואפשרות סבירה לקבל היתר כדי לראות בבעל דירה כמי שדירתו "הורחבה" לצורך סעיף 71 לחוק המקרקעין. הנתבעים מבקשים לסמוך בעיקר על הדברים שלהלן מתוך פסק הדין:
- "בנסיבות אלה יש לאשר את הדברים שנאמרו על ידי כבוד המפקחת בסעיף 10 להחלטתה:**
- "...הדעת לא סובלת פירוש לפיו בעל דירה ינקוט את כל הצעדים המינהליים לקידום רישוי בנייה, צעדים הכרוכים בשכירת שירותים מקצועיים ובהוצאות כספיות ומבטלות, ובכל זאת יטען כי אין לראות בפעילות אקטיבית זו, המבטאת כלפי חוץ, משום פעילות העולה בקנה אחד עם הפגנת כוונה כנה ואמיתית להרחיב דירתו".**
61. אלא שבית המשפט המחוזי סייג את הדברים וקבע תנאים מצטברים נוספים לשם כך:
- "יחד עם זאת, כפי שהבהרתי, נראה לי כי ראוי לסייג את ההחלטה בנושא זה. ניתן אכן לראות בקשה כזו להיתר כהסכמה קונסטרוקטיבית, ואולם זאת בכפוף לכך, שמבחינה תכנונית תאושר הבקשה, וכי תינתן הסכמה לבקשתו על-ידי רוב בעלי הדירות.**
- לכאורה אין מניעה שבעלי הדירות בבית המשותף יסכימו לבקשת ההרחבה של האחד, ויסרבו לבקשתו של האחר, הגם שבהעדר נימוקים סבירים לסירוב, יוכל הנפגע לנקוט בהליך משפטי מתאים. ואולם, במקרה כזה, ספק אם ניתן לראות את מגיש הבקשה, כ"בעל דירה שהורחבה" מאחר שזכותו לעשות כן, טרם גובשה.**
- לעומת זאת, אם ניתן היתר וניתנה הסכמת הרוב לתוספת הבנייה - גם אם לא ביצע ההרחבה בפועל - אין הוא יכול לסרב לבקשה דומה של בעל דירה אחר, ובמקרה כזה, ייחשב כ"בעל דירה שהורחבה" (ההדגשות אינן במקור).**
62. הנה כי כן בית המשפט קבע שני תנאים מצטברים:
- א. **תנאי תכנוני** - החלטה תכנונית המאשרת את הבקשה.
- ב. **תנאי קנייני** - הסכמה קניינית של בעלי הדירות (בהתאם לרוב הדרוש, בנסיבות העניין).



63. בענייננו כאמור, לא הוכח התקיימותו של **התנאי השני**. לא הוכח כי מר שולשטיין ובעלי הדירות בחלק העורפי של הבית אכן קיבלו, או יוכלו לקבל את ההסכמות הקנייניות הדרושות לבניית המרפסות בחלק העורפי.

64. כפי שעולה מחומר הראיות ומהעדויות שהוצגו בפני, משפחת צנטנר ומשפחת קנטר הסכימו לבנייה בחזית הבית בלבד **והתנגדו** לבניית מרפסות בחלק העורפי (ר' נספח ד' טופס הסכמת שכנים מיום 22.12.13 וכן עדותו של מר קנטר בעמ' 10 לפרוט' מיום 11.12.14)).

65. לכך יש להוסיף שוב את הוראות התקנון המוסכם, שהגבילו את תחולת הוראותיו של סעיף 71 לחוק, ואלה חלות גם על החלק העורפי של הבית. די בכך כדי לקבוע כי אין לראות בשלושת בעלי הדירות בחלק העורפי של הבית כמי ש"הרחיבו את דירתם".

66. למעלה מן הדרוש אציין, כי גם טרם ניתן היתר בניה ואף לא נתקבלה החלטה של הועדה המקומית המאשרת בניית המרפסות בחלק העורפי (בפרשת וילסקר צויין כי כבר ניתנה החלטה המאשרת את הבקשה להיתר). ביום 12.8.14 החליטה הועדה המקומית לאשר את הבקשות **ובתנאי "שהחזית החיצונית תהיה דומה לגוזזטראות שאושרו בעבר"** (ההחלטה הוגשה וסומנה ת/1). אמנם בשלב מאוחר יותר, במסגרת הליכים בפני ועדת הערר, הסביר מהנדס הועדה את כוונתו בדברים אלה, והדברים פורשו על ידי ועדת הערר, אך טרם נתקבלה החלטה המאשרת את הבקשה.

67. עם זאת, אפילו הייתי מניח לטובת הנתבעים כי "התנאי התכנוני" מתקיים, לא די בכך, כדי לראות בחלק מהתובעים כמי שהרחיבו את דירתם בהתאם לפרשת וילסקר. על כן בנסיבות, לא ניתן לראות בבעלי הדירות שביקשו לבנות מרפסות בחלק העורפי של הבית כמי ש"דירתם הורחבה", גם בהתאם לפרשנות שניתנה בפרשת וילסקר.

בניית הפרגולות אינה מהווה הרחבה דומה

68. בנוסף, לא ניתן לראות בבעלי הדירות שבנו פרגולות ופעולות אחרות ברכוש המשותף (כמו הנחת מחסן פלסטיק) כמי שביצעו הרחבה דומה (יש לדחות טענות הנתבעים בעניין).

69. יישום המבחנים והתנאים לקיומה של "הרחבה דומה", כפי שהותוו בפסיקה שהובאה לעיל, מובילים למסקנה לפיה בנייתה של "פרגולה", אינה עולה כדי "הרחבה דומה" לצורך בניית מרפסות מבטון **בחזית הבית** הנשענות על עמודים קונסטרוקטיביים לאורך חזית הבית, המשנים את חזית הבית. הדברים מקבלים משנה תוקף בשים לב לממצאי הביקור במקום. אין ולא יכול להיות ספק כי בניית המרפסות תביא לשינוי בחזית הקדמית הבית.



לאור כל אלה יש לדחות את טענות הנתבעים לקיומה של הרחבה דומה.

תום לב

70. יש לדחות את טענות הנתבעים כי התנגדות התובעים הינה סתמית. טענות התובעים לפגיעה קניינית בזכותם אינה מופרכת, ולא הוכח כי עסקינן בסירוב חסר תום לב מובהק המצדיק את התערבות המפקח בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה (בענין זה ר' רע"א 6339/97 **רוקר ואח' נ' סלומון ואח'** וכן עש"א 17181-05-11 (חי') **אברהם נ' פדאל ואח'** (פורסם בנבו).

71. עסקינן בשינוי של חזית הבית. גם אם שינוי כזה לא מהווה בהכרח "פגיעה מהותית", כפי שנקבע בסעיף 71ג לחוק, אין חולק כי מדובר בשינוי משמעותי של חזית הבית, שעשויות להיות לו גם השלכות על שאר בעלי הדירות.

התוצאה :

אני מקבל את התביעה :

1. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבנות מרפסות בחזית הבית, לצורך הרחבת דירותיהם, בהתאם להחלטת הועדה המקומית מיום 6.7.14 (בקשה להיתר 20140374).
2. אין בפסק הדין כדי למנוע מבעלי הדירות בבית, ככל שהם מעוניינים בכך, ליזום במשותף תוכנית חדשה לבניית מרפסות לכל או לרוב בעלי הדירות בבית בשתי החזיתות, כך שזו תהא תואמת להוראות התקנון המוסכם. כמו כן, בניית המרפסות כפופה כמובן לקבלת היתר בניה כדין.
3. אבהיר עוד, כי אין בפסק דין כדי לחייב הגשת בקשה לבניית מרפסות זהות. בכפוף לקבלת ההסכמות הקנייניות הדרושות, רשאים הצדדים להגיש בקשה משותפת לבניית מרפסות בשתי החזיתות, בהתאם ובכפוף לכל החלטה ברת תוקף במישור התכנוני.
4. אין באמור בפסק הדין כדי לחייב את בעלי הדירות בבית להסכים לבניית מרפסות בשתי החזיתות.
5. בנסיבות המקרה, הנתבעים ישלמו לתובעים ביחד את הוצאות ההליך **בסך 5,000 ₪** (סכום הכולל את אגרת התביעה).
6. סכום זה ישולם לתובעים תוך 45 ימים מהיום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.
7. המזכירות תדאג להשיב לתובעים את הפקדון בסך 16,000 ₪ שהפקידו בקופת המפקח, במסגרת הבקשה לסעד זמני (בהתאם להחלטתי מיום 28.9.14 בבקשה 104/14).

ניתן בלשכתי היום, י"ז אדר תשע"ה, 08 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים כמקובל.

יובל וסרקרוג

מפקח על רישום מקרקעין